

자산(특허권) 매각 및 포기공고

1. 매각대상 특허권의 표시

순번	특허번호	발명의 명칭	출원연월일	권리자
1	0824613	압출 성형물 냉각 시스템	2006. 12. 8.	(주)에스더튜브
2	0824614	압출 성형물 냉각장치	2006. 12. 8.	
3	1020705	튜브 헤드 성형 장치	2009. 5. 12.	

※ 위 특허권에는 현재 (주)우리은행을 권리자로 하는 채권최고액 6억원의 근질권이 설정·등록되어 있으며, 2026. 7. 24. 기준 그 피담보채무액은 424,396,312원입니다.

따라서 위 특허권의 매각은 위 근질권을 인수하는 조건으로 이루어지는 매각임을 유의하시기 바랍니다.

※ 위 특허에 관한 세부사항은 특허청 홈페이지 특허정보검색서비스(KIPRIS)를 통해 확인하시기 바랍니다.

2. 매각방법 및 장소

가. 매각방법 : 일반 경쟁입찰에 의한 매각

나. 입찰장소 : 경기도 의정부시 녹양로 18, 1층(가능동)

채무자 (주)에스더튜브의 파산관재인 변호사 최미라 법률사무소

전화 : 031-873-6602, 팩스 : 031-873-6604

3. 입찰방법

가. 입찰기한까지 위 파산관재인 사무소의 주소로 입찰서를 우편으로 접수

나. 최저입찰가 및 입찰기한

회 차(입찰마감일)	최저매각가격(원)	비 고
1회차 2026. 10. 12.(월)	10,000,000	* 마감일 14:00까지 우편도착분에 한함
2회차 2026. 10. 14.(수)	5,000,000	
3회차 2026. 10. 16.(금)	1,000,000	

다. 개찰일시는 각 회차별 입찰마감일 **14:10**입니다.

라. 반드시 봉투에 ‘채무자 (주)에스더튜브의 **특허권** ○차 입찰서 재중’ 이라고 기재하여야 하며 입찰기한까지 파산관재인사무소로 우편 접수분에 한함

마. 입찰보증금 : 입찰보증금은 각 회차별 최저입찰가의 10%이며, 우편 접수시 입찰기한일에 파산관재인 계좌(신한은행 110-457-696279 예금주 최미라)로 입금하셔야 하며, 입찰보증금이 부족한 경우 입찰을 무효로 함.

5. 입찰의 성립과 낙찰자 결정 등

- 가. 1인 이상의 유효한 입찰로 성립하고, 최저매각가격 이상 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정
- 나. 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 최고가 응찰자만을 대상으로 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 낙찰자 결정
- 다. 개찰결과는 낙찰자에 한하여 개별통지하고 매매계약체결을 안내함
- 라. 낙찰자가 계약을 포기하는 경우 차순위 낙찰자에게 매각
- 마. 1인이 여러 개의 입찰서를 제출한 경우 해당 응찰자의 입찰은 모두 무효로 처리함

6. 계약체결 및 대금납부

- 가. 낙찰자는 낙찰결과를 통지받은 후 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하고, 정당한 사유 없이 이에 응하지 아니할 경우 낙찰을 무효로 함(낙찰이 무효로 될 경우, 차순위 최고가 입찰자가 낙찰자로 결정됨)
- 나. 낙찰에 따른 매매계약은 의정부지방법원 제1파산부의 허가를 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환함
- 다. 매매계약 체결 시 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 매매잔금은 낙찰 및 계약체결에 대한 법원의 허가일로부터 3일 이내에 지정된 계좌로 입금하는 방법으로 납부하여야 함(사정에 따라 일부 조정 가능)

- 라. 낙찰자가 정당한 사유 없이 매매계약을 체결하지 않거나 위에서 정한 기일 내에 매매잔금을 납입하지 아니하는 경우 낙찰을 무효로 하며 입찰보증금 및 계약금은 위약금으로 파산재단에 귀속됨
- 마. 낙찰자가 매매계약을 체결하지 아니하거나 매매잔금을 납입하지 아니하여 재매각 공고를 하는 경우 당해 낙찰자와 그 관계인(임직원 및 가족 포함)은 입찰할 수 없음

7. 입찰서류

- 가. 개인 : 입찰서(별지 양식), 주민등록증 앞뒤 사본, 주민등록등본, 도장
- 나. 법인 : 입찰서(별지 양식), 법인등기사항전부증명서, 법인인감증명서, 법인인감도장
- 다. 대리인 입찰의 경우 위임장(본인의 인감도장 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인의 주민등록증, 도장
- 라. 입찰보증금 반환계좌 사본(입찰자 명의 계좌)

8. 유의사항

- 가. 낙찰자는 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각대상물의 현황 및 권리관계 등에 관한 사항을 확인하여야 함.
- 나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약 체결 후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없음
- 다. 낙찰자로 선정되지 아니한 응찰자의 입찰보증금은 별도의 이자 없이 입찰보증금 반환계좌로 반환함
- 라. 입찰참가자는 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하고, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있음
- 마. 권리이전등록 책임 및 이에 필요한 비용 등은 매수인이 부담
- 바. 낙찰자로 선정된 자가 정당한 사유 없이 낙찰을 포기 또는 잔금 지급을 거부하는 경우 입찰보증금은 위약금으로서 파산재단에 귀속되며, 입찰의 담합 내지 입찰의 방해로 도모한 행위로 간주하여 이 전 공매절차를 포함하여 추후 모든 공매절차에 참여할 수 없음
- 사. 1회 차 이후의 응찰자는 전회 차의 낙찰여부를 확인하고 응찰하시기 바랍니다.

9. 응찰자(매수희망자)가 없을 경우

입찰이 성립하지 않을 경우 향후 절차는 법원의 허가에 따라 수의매각 또는 포기절차로 전환될 수 있음

10. 자산포기 공고

(1) 위 공매가 유찰될 경우, 파산관재인은 위 파산재단의 자산을 포기하고자 하오니, 이에 대하여 이의가 있는 채권자는 2026. 10. 25.까지 파산관재인에게 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

(2) 환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 에스더튜브의 재산이 되어 채무자의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

11. 기타사항

기타 자세한 사항은 파산관재인 사무실로 문의하시기 바랍니다.

전화 031-873-6602, 팩스 031-873-6604

(문의하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 파산재단에 일체 이의를 제기할 수 없음).

첨부 : 입찰서

1부 끝.

2026. 10.

채무자 주식회사 에스더튜브의 파산관재인 변호사 최미라

입찰서

사 건 2026하합1017 파산선고
채무자 주식회사 에스더튜브

[매각대상 특허권의 표시]

순번	특허번호	발명의 명칭	출원연월일	권리자
1	0824613	압출 성형물 냉각 시스템	2006. 12. 8.	㈜에스더튜브
2	0824614	압출 성형물 냉각장치	2006. 12. 8.	
3	1020705	튜브 헤드 성형 장치	2009. 5. 12.	

[입찰인]

성명	(인)	입찰대리인	성명	(인)
주민(법인)등록번호			주민등록번호	
주소				
연락처	전화:			

위 파산재단의 자산매각 공고에 대하여 입찰인은 아래와 같이 입찰합니다.

[입찰금 및 입찰보증금]

입찰금	금 원 (₩)
입찰보증금(입찰금의 10%)	금 원 (₩)

※주의 : 입찰금액은 자유사항임

입찰보증금 : 계약금은 각 회차별 최저입찰가격의 10%임

[응찰자] 성 명 (인)

주민(법인)등록번호

주 소

2026. 10. .

채무자 주식회사 에스더튜브의 파산관재인 변호사 최미라 귀하

위임장

성명 :

주민등록번호 :

주소 :

관계 :

본인은 위의 사람을 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임합니다.

다 음

의정부지방법원 2026하합1017 파산선고 사건의 파산재단 자산매각절차에서 실시하는 특허권 구매에 응찰하는 행위, 응찰하였으나 낙찰자로 선정되지 아니하여 입찰보증금을 반환받는 행위 및 이와 관련된 일체의 권한

2026. . ..

위임자 (인)

채무자 주식회사 에스더튜브의
파산관재인 변호사 최미라 귀중